

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Омской области
«Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СТАНДАРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ И УРЕГУЛИРОВАНИИ КОН-
ФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ БПОУ "КИТЭК"



СОУ-СМК-02.4.14-2023

Лист 2 из 10

Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов работников БПОУ "КИТЭК"



УТВЕРЖДАЮ

директор БПОУ «КИТЭК»

Т. П. Ивченко

23 марта 2023 г.

№ изменения	Дата внесения изменений	Изменения	Подпись лица, внесшего изменение
1			
2			
3			
4			
5			

Дата ежегодной актуализации	Результаты актуализации	Подпись разработчика
30.12.2021	Положение актуально	Загребнев В.Ю.
30.12.2022	Положение актуально	Загребнев В.Ю.
23.03.2023	Внесены изменения на основании ч. 2 ст. 11 ФЗ №273-ФЗ, ч. 2 ст. 10 ФЗ №273-ФЗ	Загребнев В.Ю.



Предисловие

Сведения о положении

1 РАЗРАБОТАНО и ОФОРМЛЕНО заместителем директора В.Ю. Загребне-
ВЫМ

2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ директором колледжа
23.03.2023 г.

3 ВВЕДЕНО взамен СОУ-СМК-02.4.14-2021. Положение о конфликте интере-
сов работников БПОУ "КИТЭК".

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизве-
дено, тиражировано и распространено в другие учебные заведения



Содержание

1 Область применения.....	5
2 Общие положения.....	6
3 Обязанности работников в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов	7
4 Порядок уведомления работодателя о конфликте интересов и урегулирования конфликта интересов	8
Лист согласования	10



1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок действий работников БПОУ "КИТЭК"¹ в случае возникновения конфликта интересов.

1.2 Положение разработано на основе:

— Федерального Закона № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 25.12.2008.

— типового положения о конфликте интересов работников государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении органов исполнительной власти Омской области, утвержденного заместителем Председателя Правительства Омской области, руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Омской области В.Б. Компанейщиковым в 2015 г.

1.3 Действие настоящего Положения распространяется на всех работников вне зависимости от занимаемых ими должностей и выполняемых трудовых функций.

1.4 Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование системы менеджмента качества колледжа.

¹ Далее по тексту - колледж



2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом БПОУ "КИТЭК", основной целью которого является установление порядка предотвращения и урегулирования конфликта интересов работников в связи с выполнением ими трудовых (должностных) обязанностей.

2.2. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

2.3. Под личной заинтересованностью работника понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в п. 2.2 настоящего Положения, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в п. 2.2 настоящего Положения, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

2.4. Работники подлежат письменному ознакомлению с настоящим Положением в течение двухнедельного срока со дня его утверждения.

2.5. Работники, принимаемые на работу в колледж, подлежат ознакомлению с положениями Кодекса при приеме на работу (до подписания трудового договора).



3 ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов работники обязаны:

- 1) при выполнении своих трудовых (должностных) обязанностей и принятии решений руководствоваться исключительно интересами граждан, организаций, общества и государства без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и близких лиц;
- 2) не допускать любой возможности возникновения конфликта интересов;
- 3) письменно уведомлять своего работодателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только станет об этом известно;
- 4) содействовать предотвращению и урегулированию возникшего конфликта интересов.



4 ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

4.1 Лицо, указанное в п. 2.2 настоящего Положения, обязано уведомить работодателя в письменной форме о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

4.2 Работодатель принимает решение о проведении проверки поступившей информации о возникновении или возможности возникновения конфликта интересов у работника в течение 3 рабочих дней со дня поступления данной информации, в котором должны быть указаны:

- 1) фамилия, имя, отчество, должность работника, в отношении которого проводится проверка;
- 2) фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, которому поручается проведение проверки и представление ее результатов работодателю;
- 3) срок проведения проверки.

Проверка осуществляется в срок, не превышающий 30 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 60 дней директором колледжа.

В решении о проведении проверки могут быть указаны иные сведения, необходимые для проведения проверки.

Результаты проведенной проверки должны быть оформлены в письменном виде, содержать вывод о наличии или отсутствии конфликта интересов у работника и представлены директору колледжа в течение срока проведения проверки.

Работник, в отношении которого проведена проверка, подлежит ознакомлению с результатами проверки.

4.3 Директор колледжа в течение 3 рабочих дней со дня представления ему результатов проверки обязан принять одно из двух решений:

- 1) о наличии у работника конфликта интересов. В данном случае работодатель



Положение о предотвращении и урегулировании конфликта
интересов работников БПОУ "КИТЭК"

принимает решение о применении одной из мер, названных в пункте 4.4 Положения;

2) об отсутствии у работника конфликта интересов. В данном случае применение каких-либо мер не требуется.

4.4 В целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов могут быть применены следующие меры:

- изменение трудовых (должностных) обязанностей работника;
- перевод работника на другую работу, перемещение работника в соответствии со статьей 72.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ);
- временный перевод работника на другую работу в соответствии со статьей 72.1 ТК РФ;
- увольнение работника из колледжа по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.



СОУ-СМК-02.4.14-2023

Лист 10 из 10

Положение о предотвращении и урегулировании конфликта
интересов работников БПОУ "КТИТЭК"

Лист согласования

Разработано и оформлено:

Зам. директора

В.Ю.Загребнев